

PROMUEVE EJECUCION FISCAL

SEÑOR JUEZ:

MILENA SENA, abogada, Matrícula Profesional N° 11.221, CUIF N° 5126, C.U.I.L. N° 27-34880989-5, correo electrónico: emiliana.s.sena@hotmail.com, Celular N° 0364-154508610, constituyendo domicilio legal en Mendoza N° 1265, piso 11, Dpto. 4, de esta ciudad, a V.S. me presento y digo:

I - PERSONERIA

Que como lo acredito con la copia digital del Poder Especial, Escritura N° 101 de fecha 13 de Agosto de 2021 que adjunto a la presente, LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES, CUIT N° 30-58415247-4, con domicilio real en la calle 25 de Mayo N° 1178 de esta Ciudad, me ha otorgado mandato suficiente para promover la presente acción.

II - OBJETO

En el carácter invocado y siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, vengo por este acto a promover ejecución fiscal contra el Sr.: BENITEZ CARLOS DANIEL, CUIL N.º 20-20869241-1, con domicilio fiscal Av. Armenia N° 4510, Barrio Popular, de la ciudad de Corrientes, a los efectos de procurar el cobro de la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS (\$138.900), solicitando se haga lugar a la presente demanda, condenando al íntegro pago del capital reclamado con más los intereses legales desde la mora y hasta el efectivo pago y costas del presente juicio.

III - HECHOS

El crédito de mi mandante surge de la certificación de deuda tributaria N° 55698 de fecha de Liquidación 31/01/2024, confeccionadas de conformidad con la normativa vigente, que en originales se acompañan, impagas y exigibles al día de la fecha.

IV - INTERESES LEGALES

Al dictarse sentencia, deberá ordenarse la aplicación de los intereses legales, de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal Municipal (Ord. 2421/93, Ord. 6.525/16) y Resoluciones N° 669/97, N° 2.993/18, N° 5152/22, y N° 3654/23 y las posteriores que surjan de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, sobre el capital de la suma reclamada desde la mora y hasta su total y efectivo pago.

VI - DERECHO

Fundo el derecho que asiste a mi parte en lo normado por los Arts. 570 y 571 y cc. del C.P.C. y C. (Ley 6.556), en las disposiciones del Código Fiscal de la Provincia de Corrientes, en la Ley Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, Código Fiscal Municipal (Ord. 2421/93, Ord. 6.525/16) y Resoluciones N° 669/97, N° 2.993/18, N° 5152/22 y N° 3654/23 de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.

VII – SOLICITO MEDIDA CAUTELAR:

Solicito se decrete el Embargo de Bienes que percibe la parte demandada en la entidad financiera Tarjeta Naranja S.A. para que, oportunamente, el deudor pueda dar satisfacción a la condena jurisdiccional y afrontar el pago del crédito que por esta vía se reclama. Pongo en conocimiento de V.S. que el presente pedido se realiza para que tramite estrictamente inaudita parte, ya que, de tomar conocimiento la contraria le resultara muy sencillo, con una simple transferencia de bienes, burlar el derecho al cobro del crédito de mi parte.

Para efectivizar la cautelar requerida, solicito que una vez decretada se libre oficio a la entidad mencionada precedentemente como así también, solicito la apertura de la cuenta judicial para estos actuados y posterior vinculación del CUIL (27-34880989-5) de la suscripta a dicha cuenta.

VIII - PETITORIO

Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:

- 1) Se me tenga por presentada, por parte en el carácter invocado, y con domicilio legal y electrónico constituidos.
- 2) Se tenga por promovido la ejecución fiscal en proceso monitorio contra el Sr.: Sr.: BENITEZ CARLOS DANIEL, CUIL N.º 20-20869241-1, con domicilio fiscal Av. Armenia N° 4510, Barrio Popular, de la ciudad de Corrientes.
- 3) Se dicte sentencia monitoria, en los términos del Art. 571 y conc. del C.P.C. y C., condenando al ejecutado al pago de la suma reclamada con más los intereses legales desde la mora y hasta su efectivo pago, con expresa imposición de costas.
- 4) Se decrete la medida cautelar como se pide, librándose el oficio de estilo.
- 5) Recuso sin causa al Dr. Alejandro Omar Aquino Britos, Juez del Juzgado de Ejecución Tributaria, sin que eso afecte la honorabilidad de Su Señoría.

PROVEER DE CONFORMIDAD

SERA JUSTICIA

Firmado Electrónicamente: Dra. Milena Sena – M.P. 11.221 – CUIF 5126